

פרק ג': האצת מיזמי תשתית לאומיים

תיקון חוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023 – 6. בחוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023 –

(1) בסעיף 6(ג), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) משרד הביטחון יעביר למאגר המיפוי אחת לרבעון, לפחות, מיפוי המפרט תחומים של אזורים שבנייה בהם מעל גובה שיפוט עלולה להוות לדעתו סיכון מטעמים ביטחוניים;"

(2) אחרי סעיף 41 יבוא:

"ועדת תימור 41א. (א) פנה גוף מבצע או גוף תשתית לרשות תימור מקומית בבקשה לקביעת הסדר תנועה לפי פקודת התעבורה (בסעיף זה – בקשה), שנועד לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים לצורך ביצוע עבודות במיזם תשתית חיוני (בסעיף זה – הסדר תנועה זמני), תמסור רשות התימור המקומית לגוף המבצע או לגוף התשתית את החלטתה בבקשה בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה.

דברי הסבר

למידע מייצר חוסר ודאות תכנוני ועיכובים בקידום תוכניות ובהוצאת היתרים, מצב הפוגע ביעילות תהליכי התכנון והביצוע של מיזמי תשתית לאומיים.

הצעה זו משתלבת בהסדרים הקיימים בחוק לקידום תשתיות לאומיות, שבמסגרתם מוטלת חובה על גופים שונים להעביר למרכז המיפוי ישראל מידע שיש בו רלוונטיות לקידום מיזמי תשתית, ובכלל זה סקרי קרקע, מיקום קווי תשתית, מיקומים של אזורים מגן לפי פקודת בריאות העם, 1940, וכן מידע הנוגע לתחום ריבועי בדיקה המצוי בידי רשות העתיקות.

יצוין כי מאחר שהסעיף המוצע אינו נכלל ברשימת הסעיפים הקטנים הנקובה בסעיף 6(ד) לחוק לקידום תשתיות לאומיות, תחול על משרד הביטחון אחריות לתוכן המידע ויהיה ניתן להסתמך עליו.

כדי לאפשר למשרד הביטחון שהות להיערך לחובתו הנקבעת כעת, מוצע להלן בסעיף 7 לפרק זה, כי תחילתו של הסדר זה יהיה ארבעה חודשים מיום התחילה של חוק התוכנית הכלכלית.

לפסקה (2)

לסעיף 41א המוצע

הסדרי תנועה זמניים הם רכיב תכנוני-ביצועי מרכזי בכל מיזם תשתית חיוני, שכן הם מאפשרים לבצע עבודות בשטח תוך שמירה על בטיחות משתמשי הדרך וצמצום הפגיעה בשגרת התנועה.

כללי בפרק זה מוצע לחזק את הצמיחה במשק באמצעות הסרת חסמים רגולטוריים, קיצור הליכי תכנון ורישוי, קידום תשתיות תחבורה, אנרגיה ופסולת, והסדרת תהליכים המאפשרים ביצוע מהיר ויעיל של מיזמי תשתית לאומיים. ההצעה גם מעגנת רפורמות בתחומי תנועה וסביבה התורמות להפחתת עלויות, לקיצור לוחות זמנים ולשיפור הוודאות למשק.

סעיף 6 לפסקה (1)

סעיף 6 לחוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023 (בפרק זה – חוק לקידום תשתיות לאומיות), קובע חובת העברת מידע נוסף למאגר המיפוי במרכז המיפוי ישראל.

מוצע להטיל על משרד הביטחון חובה להעביר למאגר המיפוי, אחת לרבעון לפחות, מיפוי המפרט תחומים של אזורים שבנייה בהם מעל גובה מסוים עלולה להוות לדעתו סיכון מטעמים ביטחוניים. מידע זה יהפוך לחלק אינטגרלי ממאגר המיפוי הלאומי, וישמש מקור מידע מוסמך ונגיש בעבור הגורמים שיוורשו לקבל את המידע לפי חוק לקידום תשתיות לאומיות.

מטרת ההסדר המוצע היא ליצור נגישות מלאה ומוסדרת למידע הגאוגרפי בנוגע להשפעות על גובה הבנייה בשל סיכונים מטעמים ביטחוניים כפי שרואה אותם משרד הביטחון, וזאת כחלק ממהלך כולל של שיפור הוודאות התכנונית והאצת מיזמי תשתית. כיום, מידע זה מצוי בידי משרד הביטחון בלבד ואינו מועבר לגופי התכנון, לרשויות הרישוי או ליזמים באופן שוטף. היעדר הנגישות

⁶ ס"ח התשפ"ג, עמ' 261.

(ב) רשות הכבאות תדווח אחת לשנה לשר האוצר ולוועדה לביטחון לאומי של הכנסת דיווח על זמני הטיפול החורגים מהמועדים המפורטים בסעיף קטן (א); מספר המקרים החורגים מהמועדים כאמור מתוך כלל הבקשות שהוגשו כאמור בסעיף הקטן האמור יפורסם באתר האינטרנט של רשות הכבאות.

(ג) בסעיף זה –

”מהנדס רשום” – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-1958¹⁶, בענף הנדסת מקצועות מיוחדים, במדור בטיחות אש ומניעתה; “נספח בטיחות אש” – תוכנית בטיחות האש בבניין לרבות מילוט, חילוץ, גילוי והתראה, מידור, מחסה, עמידות רכיבי הבניין באש ואמצעי כיבוי אש, שנערכה והוגשה לפי חוק התכנון והבנייה; “רשות הכבאות” – הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע”ב-2012;”

(3) בתוספת, בפרט 7 שכותרתו “פסולת” תחת טור ב’ ו-ג’ יבוא:

טור ב’ סוג תשתית לאומית	טור ג’ היקף פעילות או תנאים אחרים
”(ד) אתר לסילוק פסולת באמצעות הטמנה	היקף שימוש של 150,000 טונות לשנה לפחות.”

7. תחילתו של סעיף 6(ג) (4) לחוק לקידום תשתיות לאומיות כנוסחו בסעיף 6(1) לחוק זה – ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

חוק לקידום תשתיות לאומיות – תחילה

ד ב ר י ה ס ב ר

ופינוי האשפה עלולה להיפגע באופן מיידי. על כן, מוצע לקבוע כי מיתקני הטמנת פסולת ייחשבו למיזמי תשתית חיוניים, אם עומדים בהיקף פעילות מינימלי של 150,000 טונות לפחות בשנה. תנאי היקף הפעילות מבטיח שהסיווג יחול רק על אתרים משמעותיים המצדיקים את הכללתם בהגדרת מיזמי תשתית חיוניים.

סעיף 7 סעיף זה הוא הסדר משלים להסדר הקבוע בסעיף 6(1) לחוק זה בעניין מאגר המיפוי, ועניינו דחיית מועד התחילה של ההסדר האמור בארבעה חודשים לצורך היערכות משרד הביטחון.

לפסקה (3)

כיום מטמנות פסולת אינן מוגדרות כמיזמי תשתית חיוניים, ועל כן אינן נכללות בהסדרים החלים על מיזמי תשתית אלה לפי חוק לקידום תשתיות לאומיות. למיתקנים אלה חשיבות לאומית, שכן מטמנות פסולת ממלאות תפקיד חשוב בתפקוד היומיומי של המדינה, בשמירה על בריאות הציבור ובהגנה על איכות הסביבה. מיתקני הטמנת פסולת הם חוליה קריטית במערכת הלאומית לניהול פסולת: בלי יכולת לקלוט כמויות גדולות של פסולת באופן רציף ומוסדר – נוצרים מפגעים סביבתיים, סיכוני בריאות, זיהומי קרקע ומים, ורציפות השירות העירוני

¹⁶ ס”ח התשי”ח, עמ’ 108.